



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 1208 DEL 24/12/2025

**OGGETTO: PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R. 4957/2025 A CARICO DI EX
DIPENDENTE COMUNALE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI L.L.**



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

**SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI, SANITA', PARI OPPORTUNITA' E
AFFARI LEGALI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

**OGGETTO: PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R. 4957/2025 A CARICO DI EX
DIPENDENTE COMUNALE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI L.L.**

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Visto il decreto sindacale n. 56 del 30.06.2025 prot. 37629 del 30.06.2025, di conferimento incarico dirigenziale ad interim relativo al Dipartimento Affari Generali al Dott. Lamanna Michele, fino a nuova disposizione e comunque non oltre la data di presa servizio del dirigente titolare del Dipartimento Affari Generali che sarà assunto a seguito dell'espletamento delle procedure necessarie;

Visto il provvedimento dirigenziale prot. n. 37796 del 01.07.2025, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Alexia Malpicci l'incarico di Responsabile del Servizio "Supporto Organi Istituzionali, Affari Legali e Sanità" sino al 31.12.2025;

Premesso che

- con pec assunte a prot. dell'Ente 64756 del 12.11.2025 e 65164 del 14.11.2025 un ex dipendente dell'Ente, ha comunicato l'attivazione di un procedimento penale a suo carico, relativo a fatti connessi all'adempimento dei compiti d'ufficio;

- il Servizio Affari Legali, con pec prot. 67721 del 26.11.2025 ha trasmesso al Broker assicurativo dell'Ente tutta la documentazione necessaria per l'apertura del sinistro;

Richiamato il disposto dell'art. 59 comma 2 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 2019-2021, secondo cui *“Qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito di un procedimento penale con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale. Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico”*;

Dato atto che il dipendente ha manifestato l'intenzione di nominare proprio difensore di fiducia l'Avv. Roberto Venettoni del Foro di Roma e che quest'ultimo ha trasmesso all'Ente il preventivo per l'assistenza legale relativamente alla fase dell'Udienza preliminare, redatto in accordo alle tariffe vigenti e pari a complessivi € 7.295,60 di cui:

Onorari	€ 5.000,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 750,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 230,00
<i>Totale imponibile</i>	€ 5.980,00
IVA 22% su Imponibile	€ 1.315,60
Totale documento	€ 7.295,60

Dato atto che con DGC n. 396 del 18/12/2025 l'Ente, rilevato come nel caso di specie debba ritenersi potenzialmente sussistente un conflitto di interesse e per tale ragione debba ritenersi applicabile il disposto di cui al comma 2 dell'art. 59 CCNL 2019-2021, ha stabilito che il dipendente si farà carico integralmente delle spese per la sua difesa, le quali saranno rimborsate dall'Ente qualora sussistano i presupposti di legge (sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato);

Dato atto che con la medesima delibera è stato ritenuto congruo il preventivo presentato dall'Avv. Venettoni e manifestato il gradimento circa la nomina di tale difensore da parte dell'ex dipendente;

Visto che in caso di sentenza definitiva di assoluzione vi è l'obbligo per l'Ente di procedere al rimborso delle spese legali sostenute da dipendenti ed ex dipendenti;

Ritenuto pertanto necessario a tal fine, impegnare l'importo di € 7.295,60 in favore dell'Arch. L.L. sul cap. 450.00 del bilancio per l'anno in corso, cod. SIOPE 1.03.02.99.002, che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che nel caso di specie non sussiste l'obbligo di acquisizione del CIG, in quanto la prestazione rientra nella causa di esclusione "Rimborsi e Indennizzi";

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- 1. di dare atto** che le premesse formano parte integrante del presente atto;
- 2. di dare atto che** in forza della DGC 396 del 18/12/2025 l'Ente, dato atto di non poter assumere direttamente l'onere delle spese legali per il procedimento in epigrafe, manifestato il gradimento per il difensore nominato dal dipendente e ritenuto congruo il preventivo da questi presentato, si è impegnato, nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente nel procedimento de quo nel limite dei costi preventivati;
- 3. di assumere un impegno di spesa** per l'importo di € 7.295,60 in favore dell'Arch. L.L., i cui dati sono allegati alla presente determinazione;
- 4. di imputare** detta somma al capitolo 450.00 del Bilancio per l'anno in corso, cod. SIOPE 1.03.02.99.002, che presenta la necessaria disponibilità;
- 5. di dare atto** che per il presente affidamento non è necessaria l'acquisizione del codice CIG in quanto la prestazione rientra nella causa di esclusione "Rimborsi e Indennizzi";
- 6. di dare atto** che la responsabile del procedimento è il funzionario titolare di incarico EQ Dott.ssa Alexia Malpicci;
- 7. di dare atto altresì**, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012
 - della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
 - della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Dirigente *ad interim* del Dipartimento Segreteria Generale, dott. Michele Lamanna, sottoscrittore del presente provvedimento;
- 8. di trasmettere** il presente provvedimento al Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- 9. di dare atto** che avverso la presente determinazione è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
- 10. di pubblicare** la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; - sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" → "Provvedimenti" → "Provvedimenti dirigenti amministrativi"

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1481 del 19/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
Michele Lamanna

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

LAMANNA MICHELE in data 19/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1481**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI**

Ufficio Proponente: **Affari legali**

Oggetto: **PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R. 4957/2025 A CARICO DI EX DIPENDENTE COMUNALE
IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI L.L.**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 24/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 24/12/2025